

1502330-68.2022.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Rodrigo Pinati da Silva

Comarca: Cubatão

Foro: Foro de Cubatão

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2178919/2022 - DEL.POL.CUBATÃO, 25903936 - DEL.POL.CUBATÃO, 2178919 - DEL.POL.CUBATÃO, DC1689-1/2022 - Delegacia de Polícia de Cubatão

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cubatão

Foro de Cubatão

2ª Vara

Av. Joaquim Miguel Couto, 320, Cubatão-SP - cep 11500-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502330-68.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502330-68.2022.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2178919/2022 - DEL.POL.CUBATÃO, 25903936 - DEL.POL.CUBATÃO, 2178919 - DEL.POL.CUBATÃO, DC1689-1/2022 - Delegacia de Polícia de Cubatão

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GILMAR HORÁCIO SILVA MEDEIROS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Pinati da Silva

Vistos.

O condenado, instado ao pagamento da pena de multa imposta, no importe de R\$ 242,44, [duzentos e quarenta e dois reais e quarenta e quatro centavos] quedou-se inadimplente, conforme certidão.

Seria o caso da adoção do procedimento do art. 479-B das NSCGJ.

No entanto, o Ministério Público manifestou-se pelo desinteresse na execução do valor, sob a ótica dos princípios da economicidade, efetividade e, notadamente, do princípio constitucional implícito da proporcionalidade [fls. 238/240].

Com efeito, na forma do art. 51 do Código Penal, a multa é dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública.

Dessa forma, com fundamento no artigo 51 do Código Penal, c.c. Artigo 1º da Lei Estadual nº 14.272/2010, JULGO EXTINTA a pena de multa imposta ao sentenciado GILMAR HORÁCIO SILVA MEDEIROS, RG. 47.474.302, filho de Gilberto Horácio de Medeiros e de Sandra Virgínia de Freiras Silva, nos presentes autos. Comunique-se o Juízo das Execuções Criminais competente. SERVIRÁ O PRESENTE POR CÓPIA DIGITADA, COMO OFÍCIO DE COMUNICAÇÃO. Feitas as devidas anotações e comunicações de praxe, arquivem-se os autos.

Cubatão, 02 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA